

TRIBUNAL PLENO DE 02/04/25

ITEM Nº 5

**CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
MUNICIPAL**

Processo(s): TC-003924.989.25-4

Representante(s): Miriam Athie

Representada: Prefeitura Municipal de Osasco

Responsável(is): José Toste Borges (Secretário de Educação),
Gerson Dias Pessoa (Prefeito)

Objeto: Representação em face do edital de Pregão Eletrônico nº 90.009/2025 (Processo SEI 03.188/2024), que visa ao registro de preços de serviços de transporte escolar eventual para os alunos da rede municipal.

Valor estimado: R\$ 2.838.061,00

Advogados(as): Rogério Morina Vaz (OAB/SP nº 179.189); Miriam Athie (OAB/SP 79.338).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. REGISTRO DE PREÇOS. TRANSPORTE ESCOLAR EVENTUAL. ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA. ATIVIDADE ESPECÍFICA. EXIGÊNCIA DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CARÊNCIA DE SUPORTE LEGAL. DIVERGÊNCIA EM VALORES ESTIMADOS DA CONTRATAÇÃO. ÔNIBUS EQUIPADOS COM TOALETES. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA RESPOSTA A PEDIDOS DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE SANÇÃO PECUNIÁRIA POR INEXECUÇÃO PARCIAL DO AJUSTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 92, XI, E 104, IV, DA LEI 14.133/21. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS DOS VEÍCULOS NO ATO DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. INADEQUAÇÃO. INDÍCIOS DE INCOMPATIBILIDADE DA CONTRATAÇÃO COM O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECOMENDAÇÕES.

RELATÓRIO

Trata-se de **representação** formulada por Miriam Athie em face do edital de Pregão Eletrônico nº 90.009/2025 (Processo SEI 03.188/2024) da PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, que visa ao registro de preços de serviços relativos ao transporte escolar eventual para os alunos da rede municipal.

A autora insurge-se contra:

(i) a exigência de atestados de capacidade técnica que demonstrem experiência na prestação de serviços de transporte escolar de alunos *em passeios*, por representar, segundo entende, afronta à Súmula 30 desta Corte, cujo teor veda a reivindicação de prova de experiência em atividade específica¹;

(ii) a imposição de que a vencedora da disputa apresente, na data da assinatura da Ata de Registro de Preços, documentos de 50 veículos tipo ônibus com capacidade para 40 pessoas, todos equipados com toalete, item que não seria usual em certames dessa espécie²;

(iii) a requisição de plano de recuperação judicial homologado pelo juízo competente³;

¹ EDITAL

11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

[...]

11.2. Considera-se características, quantidades e prazos compatíveis, o(s) atestado(s) que comprove(m) a prestação de serviços de transporte escolar de alunos em passeios, com quantitativos de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do total de viagens previstas por item, consoante a definição contida neste Termo de Referência, nos termos do Art. 67, § 2º e § 5º, da Lei nº 14.133/2021.

² ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

2. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

[...]

2.2.2. Para atendimento a demanda de viagens eventuais erguer-se-á da futura DETENTORA o quantitativo mínimo de 50 (cinquenta) veículos tipo ônibus, com capacidade mínima de 40 (quarenta) lugares.

2.3. Veículos tipo ônibus, com capacidade mínima de 40 (quarenta) lugares, com cinto de segurança, ar-condicionado e toalete.

[...]

11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

[...]

11.7. Para atendimento a demanda de viagens eventuais erguer-se-á da futura DETENTORA o quantitativo mínimo de 50 (cinquenta) veículos tipo ônibus, com capacidade mínima de 40 (quarenta) lugares, através da apresentação dos documentos do veículo, no ato da assinatura da ATA de registro de preços.

³ EDITAL

(iv) a aventada carência de definição do prazo para pedidos de restabelecimento da equação econômico-financeira do contrato, em ofensa ao artigo 92, inciso XI, da Lei nº 14.133/21⁴ e ao entendimento desta Corte exarado nos autos do TC-013058.989.24;

(v) o suscitado excesso na previsão de que eventuais multas aplicadas por inexecução parcial do ajuste incidam sobre o valor total da Ata de Registro de Preços⁵, e não sobre a parcela não cumprida, na contramão do que já decidiu este Tribunal no TC-019251.989.21; e

(vi) a divergência entre valores estimados da contratação indicados no Termo de Referência (Item 2.1⁶) e no Estudo Técnico Preliminar (Item 7.1⁷).

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO

[...]

7.16. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO

[...]

7.16.3. Qualificação Econômico-Financeira

7.16.3.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da licitante com data de expedição não superior a 180 (cento e oitenta dias) dias da data de abertura do certame;

7.16.3.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial, o licitante deverá apresentar o respectivo Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, nos termos da Súmula 50 TCESP.

⁴ Lei nº 14.133/21 – Art. 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam:

[...]

XI - o prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso.

⁵ EDITAL

13. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

[...]

13.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor da ATA licitada, recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação oficial

13.4.1. Para as infrações previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor da ATA licitada;

13.4.2. Para as infrações previstas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor da ATA licitada.

⁶ TERMO DE REFERÊNCIA

2. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

2.1. Os serviços abrangidos por esta prestação compreendem o transporte de estudantes e profissionais da Rede Municipal de Ensino de Osasco, com objetivo de garantir acesso em atividades pedagógicas diversas, conforme planejamento desta Secretaria, dentro do Estado de São Paulo, conforme descritivo abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	Distância de 0 a 50 Km	2.000 viagens – por ano;	2.674,33	5.348.660,00
2	Distância de 50,1 a 100 Km	300 viagens – por ano;	3.197,66	959.298,00
3	Distância de 100,1 a 150 Km	200 viagens – por ano.	3.816,66	763.332,00

Daí rogar a concessão de medida cautelar de suspensão do procedimento licitatório, determinando-se, ao final, a correção dos pontos impugnados.

Verossimilhança de ao menos parte das alegações impulsionou a determinação de suspensão cautelar do certame⁸, com abertura de prazo para exercício do contraditório, medida referendada pelo E. Tribunal Pleno em sessão de 19 de fevereiro de 2025⁹.

Prefeitura de Osasco apresentou justificativas¹⁰, nas quais acolhe parcialmente as insurgências dos representantes, anunciando que promoverá as seguintes alterações no ato convocatório:

- (i) exclusão da exigência de plano de recuperação;
- (ii) indicação do prazo para resposta a pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro;
- (iii) supressão do termo “em passeios” da exigência de atestados

⁷ ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

7. ESTIMATIVA DE VALORES

7.1. A projeção estimada dos valores considerou o atual contrato vigente nesta Prefeitura (nº 083/2019 E 084/2019) cuja vigência se encerra em 13/01/2025, com os acréscimos contratuais pertinentes.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALORES UNITARIOS	VALORES TOTAL
1	Distância de 0 a 50 Km	2.000 viagens – por ano;	R\$ 1.125,99	R\$ 2.251.980,00
2	Distância de 50,1 a 100 Km	300 viagens – por ano;	R\$ 1.068,57	R\$ 320.571,00
3	Distância de 100,1 a 150 Km	200 viagens – por ano.	R\$ 1.327,55	R\$ 265.510,00
VALOR GLOBAL:			R\$2.838.061,00	

⁸ Eventos 10, 17 e 18.

⁹ Evento 27.

¹⁰ Evento 33.

de capacidade técnica que comprovem a prestação de serviço de transporte; e

(iv) retirada da reivindicação de toalete nos ônibus que serão alocados nas viagens de 0 a 50 km (item 1), mantendo, todavia, o quesito para veículos que transportarão crianças de 3 a 11 anos em trajetos de 50 a 150 km (itens 2 e 3).

Quanto às demais insurgências, sustenta a regularidade das disposições editalícias.

Afirma que a previsão de multas sobre o valor total da Ata de Registro de Preços encontra fundamento no artigo 177 do Decreto Municipal nº 13.877/2023, que dispõe que o valor da penalidade não poderá ser inferior a 0,5% nem superior a 30% do valor total do contrato.

Salienta que o Estudo Técnico Preliminar contém estimativa de preços baseada em contratos firmados pela Administração, ao passo que no Termo de Referência há “a atual situação do mercado”.

No que se refere ao prazo para apresentação dos documentos dos veículos, sustenta que haverá tempo suficiente, já que o ato de publicação da ata da sessão, a homologação e a convocação para assinatura da ata de registro de preços ocorrerão no interregno de 20 dias.

Ministério Público de Contas manifesta-se pela **procedência parcial** da representação, enfatizando inexistir ilegalidade na requisição de ônibus equipados com toaletes, visto cuidar-se de tema inserido na discricionariedade administrativa.

Contudo, considera exíguo o prazo de 20 dias entre a publicação da ata da sessão do torneio e a assinatura da avença para apresentação dos documentos dos veículos, mormente à vista da frota demandada. Aduz, ademais, que a exigência “pode implicar em requisição, ainda que indiretamente, de

propriedade prévia dos veículos necessários ao cumprimento do objeto da licitação, prática repudiada por inúmeras decisões desta Corte, por resultar em injustificada restrição à disputa, a exemplo do decidido no TC-001165.989.24-5”.

Quanto às infrações e sanções administrativas, aduz que a previsão editalícia reprovada não trata de hipóteses de “inexecução parcial do contrato, como quer fazer crer a representante, daí porque a crítica pode ser afastada”, destacando, outrossim, que “o disposto no edital reproduz os exatos termos do ‘Modelo Edital Pregão e Concorrência menor preço e maior desconto Lei 14.133 (novembro/2024)’, disponibilizado no site do Governo Federal”.

Assevera que, conforme o artigo 18, §2º, da Lei 14.133/2021, o Estudo Técnico Preliminar deve conter estimativa atual do valor da contratação, razão pela qual se faz necessária a correção da informação.

No mais, sugere a reavaliação do uso do sistema de registro de preços para a contratação pretendida, haja vista que, no caso concreto, “não se nota eventualidade do fornecimento, tampouco imprevisibilidade da demanda”.

Este o relatório.

GCMAB
LEA

TC-003924.989.25-4

VOTO

Reconhecimento da Prefeitura de Osasco quanto à necessidade de correções no edital torna incontroversa a **procedência** das seguintes críticas:

(i) requisição de plano de recuperação judicial homologado pelo juízo competente, por ausência de amparo na Lei nº 14.133/21;

(ii) carência de definição do prazo para resposta a pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, visto cuidar-se de omissão que contraria o art. 92, inciso XI, da Lei nº 14.133/21¹¹; e

(iii) exigência de atestados de capacidade técnica que demonstrem experiência na prestação de serviços de transporte escolar de alunos em passeios, quesito que afronta à Súmula 30, cujo teor veda a reivindicação de prova de experiência em atividade específica.

Quanto a este último quesito, cabe esclarecer que a redação sugerida pela Prefeitura em sede de justificativas¹² mantém especificidade coibida pela Súmula 30, pois não se vislumbra distinção substancial, entre o transporte para passeios em geral e o circunscrito ao ambiente escolar, que possa fundamentar a exigência, sobretudo dada a ausência de disponibilização de monitores pela contratada.

Registre-se, nesse sentido, que, de acordo com o Termo de Referência, a contratação, além dos ônibus, inclui motorista, combustível, despesas de manutenção e operação, taxas de pedágio, estacionamento, seguros e quaisquer outros custos para execução do serviço de transporte eventual (item 2.3.1), sendo os

¹¹ Lei nº 14.133/21 – Art. 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam: [...] XI - o prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso.

¹² Conforme informam as justificativas autuadas sob evento 33.1:

“No que se refere à menção de comprovação prévia de transporte escolar de alunos em passeios, tendo em vista que essa reduz o número de licitantes, será alterado o termo de referência para que seja apresentada a seguinte menção “7.16.4.2. Considera-se características, quantidades e prazos compatíveis, o(s) atestado(s) que comprove(m) a prestação de serviço de transporte escolar, com quantitativos de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do total de viagens previstas por item, consoante a definição contida neste termo de referência, nos termos do artigo 67, § 2 e 5, da Lei nº 14.133/2021”.

alunos acompanhados por profissionais pertencentes à Secretaria Municipal de Educação¹³.

Procedente, do mesmo modo, crítica dando conta da divergência de valores estimados da contratação divulgados no caderno convocatório.

De fato, resta indicado no Item 7.1 do Estudo Técnico Preliminar¹⁴ que a referência de valores lá registrada se baseou no preço praticado no contrato atualmente em vigor, ao passo que a estimativa catalogada no Termo de Referência (Item 2.1¹⁵) reflete “a atual situação do mercado”, consoante justificativas apresentadas pela Prefeitura.

¹³ TERMO DE REFERÊNCIA:

1. OBJETO

1.1. Registro de preços para prestação de serviço de transporte escolar eventual para os alunos da rede municipal, com fornecimento de ônibus com capacidade mínima de 40 (quarenta) lugares e motorista, para condução de alunos e profissionais pertencentes às unidades da Secretaria de Educação, dentro do Estado de São Paulo, tendo como prazo de vigência 12 (doze) meses.

¹⁴ ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

7. ESTIMATIVA DE VALORES

7.1. A projeção estimada dos valores considerou o atual contrato vigente nesta Prefeitura (nº 083/2019 E 084/2019) cuja vigência se encerra em 13/01/2025, com os acréscimos contratuais pertinentes.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALORES UNITARIOS	VALORES TOTAL
1	Distância de 0 a 50 Km	2.000 viagens – por ano;	R\$ 1.125,99	R\$ 2.251.980,00
2	Distância de 50,1 a 100 Km	300 viagens – por ano;	R\$ 1.068,57	R\$ 320.571,00
3	Distância de 100,1 a 150 Km	200 viagens – por ano.	R\$ 1.327,55	R\$ 265.510,00
VALOR GLOBAL:			R\$2.838.061,00	

¹⁵ TERMO DE REFERÊNCIA

Todavia, despropositada a manutenção no edital de dois parâmetros de valores elaborados a partir de fontes distintas e resultados divergentes, impondo-se ao Município a elaboração de nova pesquisa de preços, a fim de compatibilizar informações relativas ao parâmetro financeiro do futuro ajuste, nos termos do artigo 6º, inciso XXIII, alínea 'i', e artigo 18, § 1º, inciso VI, da Lei nº 14.133/21¹⁶.

Procedente, ainda, objeção à requisição de apresentação de documentos da frota almejada pelo Município de Osasco no ato da assinatura da Ata de Registro de Preços¹⁷, providência de cunho antecipatório que não se

2. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

2.1. Os serviços abrangidos por esta prestação compreendem o transporte de estudantes e profissionais da Rede Municipal de Ensino de Osasco, com objetivo de garantir acesso em atividades pedagógicas diversas, conforme planejamento desta Secretaria, dentro do Estado de São Paulo, conforme descritivo abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	Distância de 0 a 50 Km	2.000 viagens – por ano;	2.674,33	5.348.660,00
2	Distância de 50,1 a 100 Km	300 viagens – por ano;	3.197,66	959.298,00
3	Distância de 100,1 a 150 Km	200 viagens – por ano.	3.816,66	763.332,00

¹⁶ Lei nº 14.133/21 – Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se: [...]

XXIII - termo de referência: documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos: [...]

i) estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado; [...]

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do **caput** do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos: [...]

§ 1º O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do **caput** deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos: [...]

VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação.

¹⁷ ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

[...]

coaduna com a natureza de aludido instrumento, conceituado pelo artigo 6º, inciso XLVI, da Lei 14.133/2021 como documento vinculativo e obrigacional, com característica de compromisso para **futura contratação**, no qual são registrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no edital da licitação, no aviso ou instrumento de contratação direta e nas propostas apresentadas.

Consoante justificativa da Prefeitura, a vencedora da disputa terá o interregno de 20 dias para apresentação dos documentos, considerando-se o tempo necessário para publicação da ata da sessão do certame, homologação do resultado e convocação para assinatura do ajuste. Contudo, inviável concluir que, antes mesmo da certeza quanto à sua convocação, a adjudicatária deverá providenciar a documentação requerida, referente a 50 ônibus, que deverão ser disponibilizados “em tempo integral” para as instituições escolares¹⁸, cabendo registrar, outrossim, que aludido prazo (20 dias) não consta do edital.

Ao contrário, na cláusula 10.1¹⁹ há apenas a indicação de que a adjudicatária terá 5 dias úteis para assinar a ata de registro de preços, contados da convocação, período deveras inadequado para cumprimento da demanda.

11.7. Para atendimento a demanda de viagens eventuais erguer-se-á da futura DETENTORA o quantitativo mínimo de 50 (cinquenta) veículos tipo ônibus, com capacidade mínima de 40 (quarenta) lugares, através da apresentação dos documentos do veículo, no ato da assinatura da ATA de registro de preços.

¹⁸ ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

[...]

3.4. Entretanto, podemos observar, aliás, que o deslocamento para tais áreas de práticas extracurriculares depende ainda dos necessários meios de locomoção, que proporcionem, para além de conforto, também segurança, rapidez e praticidade, tanto para alunos quanto para professores e demais funcionários. Desse modo, uma determinada frota de ônibus, que possa ser disponibilizada, **em tempo integral**, para as nossas instituições escolares, devidamente contratada dentro das normas e regularizações de nossa legislação municipal, para além de um recurso autônomo de transporte gratuito e eficiente, representará um facilitador elementar para a movimentação de nossos grupos escolares de um ponto a outro de nossa cidade [...]

¹⁹ EDITAL

10. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. O início dos serviços decorrente desta licitação será formalizado mediante ata de registro de preços, a ser assinada pela adjudicatária no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da convocação, podendo ser prorrogado uma vez por

Nesse sentido, vale colacionar manifestação do d. Ministério Público de Contas:

Contudo, para o MPC, mesmo o interregno de 20 dias entre a publicação da ata da sessão e a assinatura da ata de registro de preços parece exíguo ante a demanda do edital. Veja-se que a quantidade de veículos demandados não é pouca, exigindo a comprovação de frota de no mínimo 50 veículos tipo ônibus, o que pode implicar em requisição, ainda que indiretamente, de propriedade prévia dos veículos necessários ao cumprimento do objeto da licitação, prática repudiada por inúmeras decisões desta Corte, por resultar em injustificada restrição à disputa, a exemplo do decidido no TC-001165.989.24-5 e outros²⁰.

Consulta ao precedente destacado pelo *Parquet* ainda aborda a questão afeta ao prazo cogitado pela Administração municipal:

2.8 Outrossim, unânime a instrução quanto à exiguidade do interregno concedido para apresentação de diversos documentos, pois, como bem sublinhou a ATJ, a concessão do curto prazo implica em exigência, por via oblíqua, “de propriedade prévia dos equipamentos e prédisponibilidade dos motoristas e monitores considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, circunstância que viola os artigos epígrafados”, prática repudiada por inúmeras decisões desta Corte.

De se destacar, ainda, que este Plenário já considerou exíguo o prazo de 20 (vinte) dias para a apresentação de documentação similar à ora requerida, conforme decisão proferida no processo TC-21289.989.17-0, Relator Conselheiro-Substituto VALDENIR ANTONIO POLIZELI:

“A divergência entre os prazos previstos nos itens 148 e 179 do Anexo I do Edital deve ser sanada, conforme, inclusive, se comprometeu a origem. Nesse ponto, acolho ainda as manifestações de ATJ e MPC no que toca à exiguidade do prazo de 20 (vinte) dias para a apresentação dos documentos e veículos, disposição que tende a implicar em tratamento

igual período a critério da Municipalidade, sob pena de decair do direito a contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

²⁰ TC-0015665.989.24-5, TC-001187.989.24-9, TC-001239.989.24-7 e TC-001263.989.24-6. Tribunal Pleno. Sessão de 10/04/2024. Relator Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo.

antiisonômico entre os interessados e injustificada restrição à competitividade, visto que apenas os prévios detentores teriam condições de atender ao preceito.” (grifei).

Portanto, necessário que a Administração reveja a cláusula editalícia em questão a fim de ampliar o prazo impugnado dentro de parâmetros razoáveis, consoante o objeto a ser adjudicado.

Além disso, ainda que não suscitado pela autora desta representação, o contexto dos autos descortina indícios quanto à carência dos pressupostos de incerteza e eventualidade da demanda para adoção deste específico procedimento auxiliar de contratações.

Isso porque, não bastasse a exigência mencionada quanto à disponibilidade imediata de 50 veículos no ato da assinatura da ata, o item 3.4 do Termo de Referência²¹ indica que aludida frota de ônibus seria **disponibilizada “em tempo integral** para as [...] instituições escolares” da origem.

Essa foi também a conclusão do d. MPC:

“No mais, embora não tenha sido objeto de questionamento, sugere-se a expedição de expressa recomendação à Administração Municipal para que reavalie o uso do Sistema de Registro de Preços para a contratação pretendida, sob pena de nulidade do certame.

Isso porque a utilização do Registro de Preços é válida em situações de incerteza da demanda, seja em relação a sua ocorrência, seja quanto à quantidade a ser contratada, não se prestando tal sistemática à

²¹ ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

[...]

3.4. Entretanto, podemos observar, aliás, que o deslocamento para tais áreas de práticas extracurriculares depende ainda dos necessários meios de locomoção, que proporcionem, para além de conforto, também segurança, rapidez e praticidade, tanto para alunos quanto para professores e demais funcionários. Desse modo, uma determinada frota de ônibus, que possa ser disponibilizada, **em tempo integral**, para as nossas instituições escolares, devidamente contratada dentro das normas e regularizações de nossa legislação municipal, para além de um recurso autônomo de transporte gratuito e eficiente, representará um facilitador elementar para a movimentação de nossos grupos escolares de um ponto a outro de nossa cidade [...]

contratação de objetos passíveis de quantificação e prestação em período certo e/ou previsível, conforme leciona o Manual editado por este E. Tribunal.

No caso, contudo, não se nota eventualidade do fornecimento, tampouco imprevisibilidade da demanda, uma vez que as estimativas sobre a quantidade de viagens contidas no Termo de Referência indicam que não se trata de serviço eventual: **2.000 viagens** por ano com distância de 0 a 50 Km; **300 viagens por ano** com distância de 50,1 a 100 Km; e **200 viagens por ano** com distância de 100,1 a 150 Km²².

De outro lado, cabe acentuar que a certeza da contratação tem o potencial de torná-la mais atrativa para as empresas possivelmente interessadas e, com isso, aumentar a competitividade e diminuir o valor das propostas” (destaques no original).

Assim, cumpre **recomendar** ao Executivo Municipal que reavalie a opção pela sistemática do registro de preços para os pretendidos serviços.

De outro lado, é **improcedente** a censura, no caso concreto, à específica previsão de aplicação de sanção pecuniária com esteio no valor total da ata de registro de preços, porquanto nenhuma das hipóteses tratadas no Item 13 do edital²³ se refere a inexecução parcial do ajuste. Nada obstante, o contexto

Item 2.1 do Termo de Referência:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	Distância de 0 a 50 Km	2.000 viagens – por ano;	2.674,33	5.348.660,00
2	Distância de 50,1 a 100 Km	300 viagens – por ano;	3.197,66	959.298,00
3	Distância de 100,1 a 150 Km	200 viagens – por ano.	3.816,66	763.332,00

22

²³ EDITAL

13. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, e do capítulo X, do Decreto Municipal nº 13.877/2023 o licitante que, com dolo ou culpa:

13.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

13.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não manter a proposta em especial quando:

13.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

13.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

13.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

13.1.2.4. Deixar de apresentar amostra, quando solicitada;

13.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

enseja **recomendação** para que o Órgão Licitante promova adequação do ato convocatório, observando disposições contidas nos artigos 92, inciso XIV, 104, inciso IV, 115, caput e 155, incisos I e II, da Lei nº 14.133/21²⁴.

Do mesmo modo, é **improcedente** a objeção acerca da requisição de ônibus equipados com toaletes, pois, consoante enfatizado pelo d. Ministério Público de Contas, trata-se de questão afeta à discricionariedade administrativa. Nesse contexto, à luz do caso concreto, faculta-se à Origem reavaliar a exclusão

13.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

13.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração.

13.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

13.1.5. Fraudar a licitação

13.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

13.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

13.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

13.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

13.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013.

13.2. Com fulcro no art. 156, da Lei Federal nº 14.133/21, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

13.2.1. Advertência;

13.2.2. Multa;

13.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

13.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

[...]

13.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor da ATA licitada, recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

13.4.1. Para as infrações previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor da ATA licitada;

13.4.2. Para as infrações previstas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor da ATA licitada.

²⁴ Lei nº 14.133/21 – Art. 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam: [...]

XIV - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo;

[...]

Art. 104. O regime jurídico dos contratos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, as prerrogativas de: [...]

IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

[...]

Art. 115. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. [...]

Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

I - dar causa à inexecução parcial do contrato;

II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo.

da exigência de ônibus equipados com toaletes para trajetos que não excedam a distância de 50 km, a termos do parecer lançado pelo d. MPC.

Ante o exposto, voto pela **procedência parcial** da representação manejada por **Miriam Athie** em face do Edital de Pregão Eletrônico nº 90.009/2025²⁵, determinando à **PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO** que, caso decida prosseguir com o certame, promova alterações no ato convocatório para:

(i) excluir a exigência de atestados de capacidade técnica que demonstrem experiência específica na prestação de serviços de transporte “escolar de alunos em passeios”;

(ii) afastar requisição de plano de recuperação judicial do rol de quesitos para participação de interessadas no certame;

(iii) indicar prazo para resposta a pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do art. 92, inciso XI, da Lei nº 14.133/21;

(iv) elaborar nova pesquisa de preços, indicando os valores unitários referenciais, as memórias de cálculo e os documentos que lhe deram suporte, nos termos do art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘i’, e art. 18, § 1º, inciso VI, da Lei nº 14.133/21, a fim de compatibilizar informações relativas ao parâmetro financeiro do futuro ajuste no Termo de Referência e no Estudo Técnico Preliminar; e

(v) suprimir exigência de apresentação de documentos da frota no ato da assinatura da ata de registro de preços.

Recomenda-se ao Município, sem prejuízo, que:

(i) reavalie a opção pelo Sistema de Registro de Preços; e

²⁵ Processo SEI 03.188/2024.

(ii) adeque o ato convocatório às disposições contidas nos artigos 92, inciso XIV, 104, inciso IV, 115, caput e 155, incisos I e II, da Lei nº 14.133/21.

Na hipótese de relançamento do certame, deve o Órgão licitante atentar para a necessária republicação do edital, conforme estabelece o artigo 55, § 1º, da Lei nº 14.133/21²⁶.

Após o prazo recursal e com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

GCMAB
LEA

²⁶ Lei Nº 14.133/21 - Art. 55. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, são de:

[...]

§ 1º Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas.